

5. 국유재산 소유권 등 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제9조의2(수탁부동산 인수시의 처리) 제1항에 따르면 수탁 국유부동산의 세부내용을 통지받은 때에는 지체 없이 수탁부동산의 현재 상태를 점검하고 통지내용과 실제의 부합여부 등을 파악한 후 실태조사서를 작성하도록 되어 있고
- 같은 세칙 제10조(관리방법) 제4항에 따르면 실태조사 대상재산에 대해서는 1년에 한 번 이상 실태조사를 실시하여 변동 사항이 있으면 관리대장을 재작성하여 전산자료로 관리하도록 되어 있으며
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제7조(실태조사 방법) 제1항에 따르면 국유재산의 실태조사 시에는 부동산 등기사항증명서 등 관련 공부를 확인하고 제공부와 재산 현황이 일치하는지 여부를 조사하도록 되어 있음
- 또한, 「국유지사법」 제11조(사권 설정의 제한) 제1항에 따르면 사권(私權)이 설정된 재산은 그 사권이 소멸된 후가 아니면 국유재산으로 취득하지 못한다고 되어 있고
- 같은 법 같은 조 제2항 및 같은 법 시행령 제6조(사권 설정)에 따르면 국유재산에는 사권을 설정하지 못하며, 법률 또는 확정판결에 따라 국유재산에 사권을 설정하는 경우만 예외적으로 허용되어 있음
 - 따라서, 국유재산을 인수한 때에는 실태조사 및 제공부 등을 확인하여 해당 재산의 소유권 및 면적의 변동사항을 확인하고, 既설정된 사권은 말소하여야 하는 등 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 함

- 그런데, 2017. 8월 말 현재 광주전남지역본부에서 관리 중인 국유재산 중 국토교통부 토지대장과 국유 BPM 대장 상 소유자 및 면적 등이 불일치한 것으로 확인되는 2,393건을 표본으로 토지대장 및 등기사항증명서를 열람하여 점검한 결과

가. 등기사항증명서와 국유 BPM 대장 상 소유자 불일치

① 국유재산 인수일 이전 소유권이 제3자로 이전된 재산

- 2011. 12. 28. 지자체로부터 일괄 인수한 ‘간과남도 순천시 ▽▽동 XX-XX(대, XXm²)’ 소재 국유재산은
 - ‘취득시효 완성’을 등기원인으로 2011. 7. 13. 제3자 앞으로 소유권이 이전되어 위 토지는 등기사항증명서 상 국가 소유 재산이 아닌데도
 - 2012. 6. 26., 2013. 12. 9., 2013. 10. 21. 총 3회에 걸쳐 실태조사를 실시하면서 계속 관리하고 있는 등
 - △ [별표 1]과 같이 총 58건의 국유재산은 공사가 지자체 등으로부터 국유 재산을 인수하기 전에 이미 소유권이 제3자 앞으로 이전되었는데도 국유재산으로 관리하고 있는 사실이 있음

② 국유재산 인수일 이후 소유권이 제3자로 이전된 재산

- 2011. 12. 28. 지자체로부터 일괄 인수한 ‘전라남도 해남군 ▽▽면 ▽▽리 X-X(유지, XX,XXXm²)’ 소재 국유재산은
 - ‘해남지원 XXXX가단XXXXX 소유권이전등기’ 소송에서 법원의 화해권고결정으로 2016. 11. 11. 원고인 한국농어촌공사 앞으로 소유권이 이전되어 위 토지는 등기사항증명서 상 국유재산이 아닌데도 계속 관리하고 있는 등

- [별표 2]와 같이 총 44건의 국유재산은 공사가 지자체 등으로부터 국유재산을 인수한 이후 제3자 앞으로 소유권이 이전되었는데도 감사일 현재까지 국유재산으로 관리하고 있는 사실이 있음

③ 관리청이 타 중앙관서 명의로 등기된 재산

- 2011. 6. 30. 연접재산으로 일괄 수탁한 ‘전라남도 영광군 ▽▽읍 ▽▽리 XXX-X(전, XXXm²)’ 소재 국유재산은 관리청이 국세청으로 되어 있는데도 기획재정부로 변경 등기를 하지 않고 계속 관리하고 있는 등
- [별표 3]과 같이 총 18건의 국유재산은 관리청이 기획재정부로 되어 있지 않은데도 감사일 현재까지 관리청 변경등기를 하지 않은 채로 계속 관리하고 있는 사실이 있음

나. 토지대장 등과 공사 국유 BPM 대장 상 면적 불일치

- 2008. 1. 17. 위탁 확대재산으로 일괄등록한 ‘전라남도 진도군 ▽▽면 ▽▽리 산XX(임야, XX,XXXm²)’ 소재 국유재산은
- 2011. 4. 14. 동소 산X(임야, XX,XXXm²), 동소 산XX-X(임야, X,XXXm²), 동소 산XX-X(임야, X,XXXm²)로 분할되었으나 국유 BPM에 이를 반영하지 않은 것으로 확인되고
- 2012. 12. 14. 지자체로부터 일괄 인수한 ‘전라남도 해남군 ▽▽면 ▽▽리 XXXX-X(대, XXXm²)’ 소재 국유재산은
- 2007. 12. 13. 동소 XXXX-X(대, XXm²)와 합병되어 면적이 XXXm²로 증가하였으나 국유 BPM에 이를 반영하지 않는 등

- [별표 4]와 같이 총 575건의 국유재산은 토지분할 또는 합병 등으로 토지대장 등 제공부의 면적과 국유 BPM 상 면적이 일치하지 않는 것으로 확인됨

다. 등기사항증명서 상 설정된 사권 말소 불철저

- ‘전라남도 신안군 ▽▽읍 ▽▽리 산XX-X(임야, XXXm)’ 국유재산은 1968. 11. 13. 국 앞으로 소유권이 이전된 이후 1994. 11. 26. 북광주세무서에서 압류하였으나, 2013. 4. 15 인수한 이후 감사일 현재까지 압류를 말소하지 않은 상태로 관리하는 등
- [표 6] 및 [별표 5]와 같이 총 20건의 국유재산에 사권이 존속하고 있는데도 별도의 조치를 취하지 않은 사실이 있음

[표 6] 국유재산에 사권 설정 현황

(단위 : 건)

계	사권 종류					
	압류	가압류	가등기	예고등기	가처분	근저당

“ 기재 생략 ”

【 조치할 사항 】

◇ 광주전남지역본부장은

- 등기사항증명서와 BPM 대장 상 소유자가 다른 국유재산 120건과 관련하여, 인수일 이전에 제3자로 소유권이 이전된 58건에 대하여는 위탁해지 처리하고, 인수일 이후 제3자 앞으로 소유권이 이전된 44건에 대하여는 소유권 이전 경위를 파악하여 BPM 대장정리 등 적절한 조치를 취하며, 타 중앙 관서 명의로 등기된 18건에 대하여는 관리청 변경 등기촉탁 등의 조치를 취하고
- 토지대장과 BPM 대장 상 면적이 상이한 재산 575건에 대하여는 제공부 등의 면적과 일치하도록 BPM을 정정하시기 바람.
(시정)
- 또한, 사권이 설정되어 있는 국유재산 20건에 대하여는 사권 말소가능 여부 등을 확인하여 적절한 조치를 취하시기 바람.
(통보)

[별표 1] 국유재산 인수일 이전 소유권이 제3자로 이전된 재산

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	인수일	이전일	소유자	이전사유
----	-----	----	----	-----	-----	-----	------

“ 기재 생략 ”

[별표 2] 국유재산 인수일 이후 소유권이 제3자로 이전된 재산

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	인수일	이전일	소유자	이전사유
----	-----	----	----	-----	-----	-----	------

“ 기재 생략 ”

[별표 3] 타 중앙관서 명의로 관리되고 있는 재산

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	인수일	소유자	비고
----	-----	----	----	-----	-----	----

“ 기재 생략 ”

[별표 4] 토지대장과 BPM 상 토지면적 불일치 내역

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	공부 면적	공사 면적	면적차	불일치 사유
----	-----	----	----------	----------	-----	-----------

“ 기재 생략 ”

[별표 5] 국유재산에 사권 설정 내역

(단위 : m²)

순번	소재지	지목	면적	사권설정일	권리자	비고 (사권내용)
----	-----	----	----	-------	-----	--------------

“ 기재 생략 ”